

Date
{Vandaag}

Referentie Nummer
{Referentienummer}

HUURWAARBORG

(uitvoerbaar op eerste verzoek)

De waarborggever: ING België, Naamloze Vennootschap, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te B-1000 Brussel, Marnixlaan 24 (RPR 0403.200.393), departement Bank Garanties.

De "Huurder" **Uw contactgegevens**

De "Verhuurder" **De contactgegevens van uw verhuurder**

Er wordt verwezen naar de Huurovereenkomst gesloten op {Datum van ondertekening van het huurcontract}, tussen de Verhuurder en de Huurder die op {Einddatum van het huurcontract} een einde zal nemen en die betrekking heeft op het onroerend goed gelegen te {Adres van het gehuurde gebouw} (hierna "de Huurovereenkomst").

De goede uitvoering van de verbintenissen van de Huurder moet worden verzekerd door een bankwaarborg. (hierna "de Huurwaarborg")

Bijgevolg, in opdracht en voor rekening van de Huurder, verbindt de Bank zich hierbij onherroepelijk ertoe aan de Verhuurder, onafhankelijk van de geldigheid of de juridische gevolgen van de Huurovereenkomst, op eerste verzoek van de Verhuurder en zonder enige excepties of tegenwerpingen uit hoofde van de Huurovereenkomst te laten gelden, alle bedragen te vereffenen tot beloop van {Bedrag van de waarborg} maximum, tegen afgifte van een schriftelijk verzoek tot betaling gedaan in de vormen en binnen de termijnen hieronder beschreven.

De Huurwaarborg is geldig tot het verstrijken van een termijn van **90 of 180** dagen volgend op de datum waarop de Huurovereenkomst een einde zal genomen hebben, om welke reden ook, en, in elk geval, uiterlijk tot {Vervaldag van de waarborg}.

Het getekende verzoek tot betaling moet, om geldig te zijn, verzonden worden:

- ofwel per aangetekende brief;
- ofwel digitaal, voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening (eID of certificaat) van de Verhuurder;

en bij de Bank toekomen, desgevallend, op haar onderstaande adres of e-mailadres bankgarantees@ing.be binnen de voorgeschreven termijn van **90 of 180** dagen en uiterlijk op de voormelde uiterste vervaldag van de Huurwaarborg.

Het verzoek tot betaling zal het bedrag waarvoor beroep wordt gedaan vermelden, alsmede een verklaring vanwege de Verhuurder dat:

- de Huurovereenkomst nog loopt of een einde heeft genomen sedert minder dan **90 of 180** dagen;
- de Huurder zijn uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet heeft vervuld;
- en de Verhuurder hierdoor een schade heeft geleden voor een bedrag gelijk aan het bedrag dat hij krachtens de Huurwaarborg vordert.

De Bank zal enkel rekening houden met een verzoek tot betaling in de voormelde vormen en binnen de voormelde termijnen, bij het verstrijken waarvan de Huurwaarborg automatisch en volledig een einde neemt indien geen beroep werd gedaan.

Elke betaling uitgevoerd in het kader van deze Huurwaarborg vermindert het maximumbedrag van de waarborg met het betaalde bedrag.

Een hernieuwing van de Huurwaarborg, in het geval waarin de Huurovereenkomst conventioneel of wettelijk wordt verlengd, heeft slechts plaats mits uitdrukkelijk akkoord van de Bank.

De Huurwaarborg is gegeven ten gunste van de Verhuurder en van zijn wettige erfgenamen, zijn algemene legatarissen en zijn legatarissen onder algemene titel die de nalatenschap zullen aanvaard hebben en, meer algemeen, ten gunste van zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

De Huurwaarborg is overdraagbaar aan toekomstige verkrijgers van het gehuurde goed.

Dergelijke overdracht zal tegenstelbaar zijn aan de Bank:

- in geval van overdracht onder de levenden:
op het ogenblik van de ontvangst door de Bank van een brief uitgaande van de Verhuurder-cedent, waarin deze verklaart dat het gehuurde goed alsmede de Huurwaarborg werden overgedragen en op de waarborg derhalve voortaan uitsluitend beroep kan worden gedaan door de nieuwe Verhuurder-begunstigde. Deze brief dient vergezeld te zijn van een door de instrumenterende notaris voor eensluidend verklaarde kopie van de authentieke akte die de overdracht van het goed vaststelt (verkoopakte, schenkingsakte, akte van inbreng etc.); en het e-mailadres van de nieuwe Verhuurder bevatten;
- in geval van overdracht als bijzonder legaat:
op voorlegging door de legataris van een origineel recent hypothecair getuigschrift waaruit de overschrijving van zijn eigendomstitel blijkt en zijn e-mailadres.

De Huurwaarborg kan niet worden in pand gegeven, noch het voorwerp uitmaken van eender welke andere zekerheid.

De Huurwaarborg is onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van betwisting wordt uitsluitende bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van Brussel.



Alle correspondentie aangaande deze Huurwaarborg alsmede eventuele betalingsverzoeken dienen te worden gericht aan ING België N.V., Garanties Department, Marnixlaan, 24, 1000 Brussel of per e-mail naar bankgarantees@ing.be

DRAFT